

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1245/2530

นางเปาะ คำคุณ

โจทก์

นายคำหล้า ทนจิตร

จำเลย

นายรวมพล เครื่องทองดี ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า จำเลยฎีกา แต่เนื่องจากจำเลยไม่ทราบว่าต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของจำเลย ไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างมีอยู่ และไม่สามารถยกขึ้นอ้างในศาลชั้นต้นได้เนื่องจากพฤติการณ์นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นการจำเป็นที่จะต้องนำพยานหลักฐานอื่นมาสืบเพิ่มเติม เพราะศาลชั้นต้นได้พิจารณาหรือวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในประเด็น จำเลยจึงขออ้างพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามบัญชีพยานเพิ่มเติมท้ายคำร้อง และขอ นำพยานตามบัญชีพยานดังกล่าวมาสืบเพิ่มเติมเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามฟ้องให้โจทก์โดยแบ่งจากจุดกึ่งกลางด้านติดกับถนนสาธารณะด้านทิศใต้ไปจนจดทางด้านทิศเหนือ โดยให้ได้คนละครึ่ง หากแบ่งไม่ได้ให้นำที่ดินตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันคนละครึ่งหากจำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนแบ่งแยกให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 108,112)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยระบุนุพยานเพิ่มเติมในชั้นนี้
ได้ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยระบุนุพยานเพิ่มเติมในชั้นนี้
ได้ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>